Porto Feliz, 12 de setembro de 2.025.

A.1.1. RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Incorreta contabilização dos valores relativos à devolução de duodécimos.

Em análise ao apontamento, constatamos o motivo pela não apuração automática pelo Sistema Audesp. Procedemos à verificação de toda a contabilização interna, a qual se encontra devidamente registrada e conciliada na conta patrimonial 4.5.1.2.2.02.07 - DEVOLUÇÃO DE REPASSE RECEBIDO, refletindo a exatidão dos valores. A causa da divergência reside no arquivo XML transmitido para o Sistema Audesp, onde, o campo relativo ao órgão recebedor foi preenchido com o código "02" (Câmara Municipal) ao invés do código "01" (Prefeitura Municipal). Ressaltamos que a situação já foi corrigida para futuras transmissões, garantindo a plena conformidade e a transparência das informações prestadas a este Tribunal.

A.1.2. RESULTADOS FINANCEIRO, ECONÔMICO E SALDO PATRIMONIAL: déficit orçamentário diminuiu o superávit financeiro retificado;

Devido a abertura de créditos suplementares por superávit financeiro.

A.5.3. ENSINO: Incorreta contabilização dos valores relativos à utilização dos recursos da Complementação VAAR;

A gestão municipal reconhece a importância da correta aplicação dos recursos do FUNDEB.

Primeiramente esclarecemos que os valores dos recursos do VAAR foram aplicados na despesa 3.1.90.11 – Vencimentos e Salários na fonte de recurso 5 e Código de Aplicação 262.0003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAR – OUTROS, no valor de R$ 1.001.516,31.

			05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		8.190.000,00	12.622.655,86	7.331.178,12	6.360.304,74	6.122.661,88
			110.0000 - GERAL		0,00	360.655,86	0,00	0,00	0,00
12	361	05	110.0000	33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	288.524,69	0,00	0,00	0,00
12	361	05	110.0000	33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00
12	361	05	110.0000	44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	72.131,17	0,00	0,00	0,00
12	361	05	110.0000	44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			0,00	0,00	0,00
			262.0003 - 262 0003		0,00	1.002.000,00	1.001.516,31	1.001.516,31	1.001.516,31
12	361	05	262.0003	31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.002.000,00	1.001.516,31	1.001.516,31	1.001.516,31
12	361	05	262.0003	31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			1.001.516,31	1.001.516,31	1.001.516,31

A contabilização dos valores da **Complementação VAAR** em rubricas de "outras despesas" em vez de "despesas dos Profissionais da Educação" foi uma decisão técnica e

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O
Assinado por 1 pessoa: ANDRÉA MORAES PIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.ginfes.com.br/autenticidade com o código: JOUB-ECSS-ZJJ9-CJ11

legalmente fundamentada, com o objetivo de garantir a aderência às normas e evitar inconsistências nos relatórios oficiais.

A nossa análise se baseia nos seguintes pontos:

1. Exclusão da Complementação VAAR no Cálculo dos Mínimos Legais: A Lei nº 14.113/2020, que regulamenta o FUNDEB, estabelece claramente que o cálculo do mínimo de 70% para o pagamento de profissionais da educação deve ser realizado sobre os recursos do FUNDEB, **sem incluir os valores da Complementação da União – VAAR**. A inclusão desses valores em rubricas de remuneração poderia distorcer a base de cálculo e levar a um erro na apuração dos percentuais mínimos exigidos pela legislação.

LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020

*Art. 26. Excluídos os recursos de que trata o inciso III do **caput** do art. 5º desta Lei, proporção não inferior a 70% (setenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos referidos no art. 1º desta Lei será destinada ao pagamento, em cada rede de ensino, da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício.*

Art. 5º A complementação da União será equivalente a, no mínimo, 23% (vinte e três por cento) do total de recursos a que se refere o art. 3º desta Lei, nas seguintes modalidades:

III - complementação-VAAR: 2,5 (dois inteiros e cinco décimos) pontos percentuais nas redes públicas que, cumpridas condicionalidades de melhoria de gestão, alcançarem evolução de indicadores a serem definidos, de atendimento e de melhoria da aprendizagem com redução das desigualdades, nos termos do sistema nacional de avaliação da educação básica, conforme disposto no art. 14 desta Lei.

2. Alinhamento com o Sistema SIOPE/FNDE: O **Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE)**, principal ferramenta de monitoramento do FUNDEB, possui uma estrutura específica para a Complementação VAAR, onde os valores não são integrados à base de cálculo do 70%. Ao alocar esses recursos em "outras despesas", garantimos que a nossa contabilidade esteja em conformidade com o preenchimento do SIOPE, evitando duplicidade de informação e inconsistências nos dados enviados ao **Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)**.

A dotação orçamentária utilizada para o registro dos valores no código de aplicação **262.0003 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - Complementação da União - VAAR - OUTROS**, reflete a natureza do recurso e a sua correta separação para fins de cálculo e controle.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O
Assinado por 1 pessoa: ANDRÉA MORAES PIVA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://portalgiv.tce.sp.gov.br e informe o código: 3UU8-EJS9-ZJJ9-ZJ11

B.2. A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E A LEI DA TRANSPARÊNCIA FISCAL: Ausência de divulgação dos Balanços, Peças Orçamentárias e Pareceres Prévios do TCE-SP;

Informamos que os setores de Contabilidade e Tecnologia da Informação estão tomando as devidas providências para regularizar as publicações.

Atenciosamente,

Andréa Moraes Piva
Diretora de Contabilidade

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O
Assinado por 1 pessoa: ANDRÉA MORAES PIVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/117C-6DC7-65CE-8D0C-38AB-49FE e informe o código 117C-6DC7-65CE-8D0C-38AB-49FE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 117C-6DC7-65CE-8D0C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDRÉA MORAES PIVA (CPF 144.XXX.XXX-30) em 12/09/2025 15:49:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/117C-6DC7-65CE-8D0C

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O

Memorando 38- 10.051/2025

De: Beatriz N. - GP - SCI

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 21/10/2025 às 09:11:31

Setores (CC):

SAJ - PJ - Anselmo

Setores envolvidos:

GP, GP - SCI, SG, SG - DF - CONTB, SG - AR, SS, SE, SOP, SDE, SAJ, SMSP, SMSP-GSSP, SAS, STI, SCRI, SPG, SCET, SPUH, SAMA, SSP, SAMA - MA, SPG - DGP, SAJ - PJ, SE - PLAN, SE - RFM, SAJ - PJ - Anselmo, SAAE, PTP, Prefeito, SAMA - MA - Chefe FISC, SG - DF, CGP

TCESP - Prestação de contas anual do exercício de 2024 (TC-004401.989.24-9)

Prezados,

segue Despacho do Processo TC - 00004401.989.24-9 referente **Contas de Prefeitura - Exercício de 2024.**

No dia 01/10 a Prefeitura protocolou um pedido de dilação de prazo para manifestação. O Tribunal deferiu, qual segue:

> *" Vistos.*
> *1.De ordem do Senhor Conselheiro Wagner de Campos Rosário, em atenção ao pedido do ilustre subscritor,TC 4401.989.24-9 Evento nº 73, fixo o prazo adicional de **15 (quinze) dias** contados a partir da data de publicação, para que tome conhecimento de toda a instrução e apresente justificativas, documentos e contrarrazões, nos termos e para os efeitos do inciso XIII, do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93.*
> *2. Ao CARTÓRIO para publicar e notificar a todos os responsáveis e interessados, via sistema,esclarecendo-os que por se tratar este de um procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução 01/2011, a íntegra das cópias das manifestações dos órgãos deste Tribunal e demais documentos que compõem os autos poderão ser obtidos, mediante regular cadastramento, no referido Sistema de Processo Eletrônico – e-TCESP, na página www.tce.sp.gov.br, devendo assim efetuar o acompanhamento do processo.*
> *3. Alerto a todos os interessados que a reiteração de semelhante pedido de prazo que estiver destituída de pertinente justificativa poderá ter indeferimento, assumindo-se efeito protelatório.*
>
> *Publique-se e notifique-se os responsáveis via sistema."*

É o que temos a informar.

Secretarias que se encontram pendentes do envio das informações ao Dr. Anselmo, favor se atentar ao prazo.

At.te,

–

Beatriz Martins Mancio de Camargo Nakamura

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O
Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ MARTINS MANCIO DE CAMARGO NAKAMURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portalelic.tce.sp.gov.br/verificacao/5016-8745-FBC7-7882 e informe o código 5016-8745-FBC7-7882

Anexos:
e_processo_tce_sp_gov_br_e_tcesp_listagens_DownloadArquivo_visecodigo_6BJHLA6AN9G4PDEGM.pdf
novo_pedido_prazo_contas_2024_tce.pdf
SEI_TCESP_0139683_DESPACHOS_DO_CONS_WAGNER_DE_CAMPOS_ROSARIO.pdf

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O
Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ MARTINS MANCIO DE CAMARGO NAKAMURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portaldj.tjdft.jus.br/verificacao/5016-8745-EB07-7862 e informe o código 5016-8745-EB07-7862

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO
(11) 3292-3598 - gcwcr@tce.sp.gov.br

D E S P A C H O

PROCESSO:	**00004401.989.24-9**
ÓRGÃO:	▪ PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ (CNPJ 46.634.481/0001-98) ▪ **ADVOGADO:** ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO (OAB/SP 243.162)
INTERESSADO(A):	▪ ANTONIO CASSIO HABICE PRADO (CPF ***.569.648-**) ▪ **ADVOGADO:** ANDRE SANTANA NAVARRO (OAB/SP 300.043)
ASSUNTO:	Contas de Prefeitura - Exercício de 2024
EXERCÍCIO:	2024
INSTRUÇÃO POR:	UR-09
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S):	00022518.989.24-9
PROCESSO(S) REFERENCIADO(S):	00016068.989.24-3

Vistos.

1.De ordem do Senhor Conselheiro Wagner de Campos Rosário, em atenção ao pedido do ilustre subscritor, TC 4401.989.24-9 Evento nº 73, fixo o **prazo adicional** de **15** (quinze) dias contados a partir da data de publicação, para que tome conhecimento de toda a instrução e apresente justificativas, documentos e contrarrazões, nos termos e para os efeitos do inciso XIII, do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93.

2. Ao CARTÓRIO para publicar e notificar a todos os responsáveis e interessados, via sistema, esclarecendo-os que por se tratar este de um procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução 01/2011, a íntegra das cópias das manifestações dos órgãos deste Tribunal e demais documentos que compõem os autos poderão ser obtidos, mediante regular cadastramento, no referido Sistema de Processo Eletrônico – e-TCESP, na página www.tce.sp.gov.br, devendo assim efetuar o acompanhamento do processo.

3. Alerto a todos os interessados que a reiteração de semelhante pedido de prazo que estiver destituída de pertinente justificativa poderá ter indeferimento, assumindo-se efeito protelatório.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O
Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ MARTINS MANCIO DE CAMARGO NAKAMURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portaldj.tjdft.jus.br/verificacao/5016-8745-EBC7-7862 e informe o código 5016-8745-EBC7-7862

Publique-se e notifique-se os responsáveis via sistema.

4.Transcorrido o prazo ora fixado, com ou sem a apresentação de razões de defesa ou documentos, deve o **CARTÓRIO** remeter prontamente os autos à consideração do **Ministério Público de Contas**, nos termos do inciso II, do artigo 69 do Regimento Interno.

Cumpra-se.

GC-WCR, em 13 de outubro de 2025.

RONALDO LEITE FERREIRA
CHEFE DE GABINETE

RCP

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONALDO LEITE FERREIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-BJHL-A6AN-9G4P-DEGM

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O
Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ MARTINS MANCIO DE CAMARGO NAKAMURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portalgiz.tce.sp.gov.br/verificacao/5018-8745-FBC7-7882 e informe o código 5018-8745-FBC7-7882

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONSELHEIRO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

TC 004401.989.24-9

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, por seu Procurador que esta digitalmente assina (mandato ex lege) vem, mui respeitosamente, por meio desta **REQUERER** a prorrogação de prazo **por mais 15 (quinze) dias** para apresentação de justificativas, em virtude de diligências ainda pendentes para escorreita manifestação no feito – contas 2024.

Também a dilação se faz necessária por força da necessidade de mais tempo para oferecimento de defesa, dado o acúmulo de trabalho ao qual este Procurador não deu causa.

Termos em que,
p. deferimento.

Porto Feliz/SP, 30 de setembro de 2025.

ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO
Procurador Municipal
OAB/SP 243.162

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5TOO
Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ MARTINS MANCIO DE CAMARGO NAKAMURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5018-87A5-FBC7-7862 e informe o código 5018-87A5-FBC7-7862

DESPACHOS nº 136193
Disponibilização: 21/10/2025
Publicação: 22/10/2025

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESPACHOS DO CONS. WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO

PROCESSO:	00004401.989.24-9
ÓRGÃO:	◦ PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ (CNPJ 46.634.481/0001-98) • ADVOGADO: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO (OAB/SP 243.162)
INTERESSADO(A):	◦ ANTONIO CASSIO HABICE PRADO (CPF ***.569.648-**) • ADVOGADO: ANDRE SANTANA NAVARRO (OAB/SP 300.043)
ASSUNTO:	Contas de Prefeitura - Exercício de 2024
EXERCÍCIO:	2024
INSTRUÇÃO POR:	UR-09
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S):	00022518.989.24-9
PROCESSO(S) REFERENCIADO(S):	00016068.989.24-3

Vistos.
1.De ordem do Senhor Conselheiro Wagner de Campos Rosário, em atenção ao pedido do ilustre subscritor, TC 4401.989.24-9 Evento nº 73, fixo o **prazo adicional** de **15** (quinze) dias contados a partir da data de publicação, para que tome conhecimento de toda a instrução e apresente justificativas, documentos e contrarrazões, nos termos e para os efeitos do inciso XIII, do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93.
2. Ao CARTÓRIO para publicar e notificar a todos os responsáveis e interessados, via sistema, esclarecendo-os que por se tratar este de um procedimento eletrônico, na conformidade da Resolução 01/2011, a íntegra das cópias das manifestações dos órgãos deste Tribunal e demais documentos que compõem os autos poderão ser obtidos, mediante regular cadastramento, no referido Sistema de Processo Eletrônico – e-TCESP, na página www.tce.sp.gov.br, devendo assim efetuar o acompanhamento do processo.
3. Alerto a todos os interessados que a reiteração de semelhante pedido de prazo que estiver destituída de pertinente justificativa poderá ter indeferimento, assumindo-se efeito protelatório.
Publique-se e notifique-se os responsáveis via sistema.

nº 0139683

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O
Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ MARTINS MANCIO DE CAMARGO NAKAMURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portalgi.tce.sp.gov.br/verificacao/5016-8745-FBC7-7862 e informe o código 5016-8745-FBC7-7862

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 5016-87A5-FBC7-7862

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

BEATRIZ MARTINS MANCIO DE CAMARGO NAKAMURA (CPF 419.XXX.XXX-69) em 21/10/2025 09:13:01 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/5016-87A5-FBC7-7862

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O

Memorando 39- 10.051/2025

De: Beatriz N. - GP - SCI

Para: SAJ - PJ - Anselmo - Procurador Anselmo

Data: 31/10/2025 às 17:06:16

Setores (CC):

GP, SAJ - PJ - Anselmo

Setores envolvidos:

GP, GP - SCI, SG, SG - DF - CONTB, SG - AR, SS, SE, SOP, SDE, SAJ, SMSP, SMSP-GSSP, SAS, STI, SCRI, SPG, SCET, SPUH, SAMA, SSP, SAMA - MA, SPG - DGP, SAJ - PJ, SE - PLAN, SE - RFM, SAJ - PJ - Anselmo, SAAE, PTP, Prefeito, SAMA - MA - Chefe FISC, SG - DF, CGP

TCESP - Prestação de contas anual do exercício de 2024 (TC-004401.989.24-9)

Prezados,

segue Despacho do Processo TC - 00004401.989.24-9 referente **Contas de Prefeitura - Exercício de 2024.**

No dia 01/10 foi protocolado um pedido de dilação de prazo. O Tribunal deferiu, qual segue:

> *"De ordem do Senhor Conselheiro Wagner de Campos Rosário, em atenção ao pedido do ilustre subscritor,TC-00004401.989.24-9, Evento nº .89, **fixo o prazo adicional de 5 (cinco) dias**, contados a partir da data de publicação, para que tome conhecimento de toda a instrução e apresente justificativas, documentos e contrarrazões, nos termos e para os efeitos do inciso XIII, do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93."*

A Petição e a Decisão seguem em anexo.

–

Beatriz Martins Mancio de Camargo Nakamura
Diretora do Controle Interno

Anexos:
e_processo_tce_sp_gov_br_e_tcesp_listagens_DownloadArquivo_visecodigo_6CKN72ZIF6ZNCJTC8.pdf
Peticao_prorrogacao_de_prazo__00004401_989_24_9.pdf

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O
Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ MARTINS MANCIO DE CAMARGO NAKAMURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portalfeliz.1doc.com.br/verificacao/6EA5-BC64-403B-BB85 e informe o código 6EA5-BC64-403B-BB85

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
GABINETE DO CONSELHEIRO WAGNER DE CAMPOS ROSÁRIO
(11) 3292-3598 - gcwcr@tce.sp.gov.br

D E S P A C H O

PROCESSO:	**00004401.989.24-9**
ÓRGÃO:	▪ PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ (CNPJ 46.634.481/0001-98) ▪ **ADVOGADO:** ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO (OAB/SP 243.162)
INTERESSADO(A):	▪ ANTONIO CASSIO HABICE PRADO (CPF ***.569.648-**) ▪ **ADVOGADO:** ANDRE SANTANA NAVARRO (OAB/SP 300.043)
ASSUNTO:	Contas de Prefeitura - Exercício de 2024
EXERCÍCIO:	2024
INSTRUÇÃO POR:	UR-09
PROCESSO(S) DEPENDENTES(S):	00022518.989.24-9
PROCESSO(S) REFERENCIADO(S):	00016068.989.24-3

Vistos.

De ordem do Senhor Conselheiro Wagner de Campos Rosário, em atenção ao pedido do ilustre subscritor, **TC-00004401.989.24-9**, Evento nº .89, fixo o **prazo adicional** de **5** (cinco) dias, contados a partir da data de publicação, para que tome conhecimento de toda a instrução e apresente justificativas, documentos e contrarrazões, nos termos e para os efeitos do inciso XIII, do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/93.

GC-WCR, 31 de Outubro de 2025.

RONALDO LEITE FERREIRA

Chefe de Gabinete

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O
Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ MARTINS MANCIO DE CAMARGO NAKAMURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portalqj.tce.sp.gov.br/verificacao/6EA5-BC64-40AB-BB85 e informe o código 6EA5-BC64-40AB-BB85

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: RONALDO LEITE FERREIRA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-CKN7-2ZIF-6ZNC-JTC8

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O
Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ MARTINS MANCIO DE CAMARGO NAKAMURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portaldj.tjdft.jus.br/verificacao/6EA5-BC64-402B-BB85 e informe o código 6EA5-BC64-402B-BB85

SANTANA NAVARRO
ADVOGADOS ASSOCIADOS

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR CONSELHEIRO WAGNER DE CAMPOS ROSARIO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

TC n° 00004401.989.24-9

ANTÔNIO CÁSSIO HABICE PRADO, já qualificado, nos autos dos processos em epígrafe, por seu advogado, vem, à presença de Vossa Excelência, requerer a concessão do prazo suplementar de 5 dias para apresentação de justificativas, haja vista que o requerido ainda não reuniu as informações necessárias para o cumprimento do referido prazo.

Termos em que,
Pede deferimento.

São Paulo, 01 de outubro de 2025.

ANDRÉ SANTANA NAVARRO
OAB/SP 300.043

Av. São Gabriel, 149, CJ 801 – CEP 01435-001 – Itaim Bibi – São Paulo
andre@santananavarro.com.br – telefones: (11) 2503-1076 e 99521-5407

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O
Assinado por 1 pessoa: BEATRIZ MARTINS MANCIO DE CAMARGO NAKAMURA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portalvlib.tce.sp.gov.br/verificacao/6EA5-BC34-40AB-BB85 e informe o código 6EA5-BC34-40AB-BB85

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 6EA5-BC64-403B-BB85

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

BEATRIZ MARTINS MANCIO DE CAMARGO NAKAMURA (CPF 419.XXX.XXX-69) em 31/10/2025 17:06:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/6EA5-BC64-403B-BB85

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O

Memorando 40- 10.051/2025

De: Daniele S. - GP

Para: SAJ - PJ - Anselmo - Procurador Anselmo

Data: 03/11/2025 às 09:09:32

Prezado Dr. Anselmo,

encaminho para providências.

–

Daniele Camargo Staropolis

Secretaria de Governo

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O

Memorando 41- 10.051/2025

De: Ligia S. - SSP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/11/2025 às 08:18:15

Setores envolvidos:

GP, GP - SCI, SG, SG - DF - CONTB, SG - AR, SS, SE, SOP, SDE, SAJ, SMSP, SMSP-GSSP, SAS, STI, SCRI, SPG, SCET, SPUH, SAMA, SSP, SAMA - MA, SPG - DGP, SAJ - PJ, SE - PLAN, SE - RFM, SAJ - PJ - Anselmo, SAAE, PTP, Prefeito, SAMA - MA - Chefe FISC, SG - DF, CGP

TCESP - Prestação de contas anual do exercício de 2024 (TC-004401.989.24-9)

Prezados,

Segue resposta da SSP.

At.te

_

Lígia de Souza Silva

Anexos:
SSP_relatorio_de_fiscalizacao_TCESP.pdf

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O
Assinado por 1 pessoa: MARIO APARECIDO BISCARO
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://portalfiles.portalgov.com.br/portofeliz/2025-10/verificacao/EAE6-9B9A-7EEC-F912 e informe o código 6EAE-9B9A-7EEC-F912

Porto Feliz, 04 de novembro de 2025.

Resposta ao Item B.6.1 – Pagamento de Horas Extras – Exercício 2024
Secretaria de Serviços Públicos – Porto Feliz/SP

Em atenção ao questionamento levantado no Relatório de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no tocante ao elevado montante despendido com horas extraordinárias e à média mensal superior a 40 (quarenta) horas apontada em relação a determinados cargos, apresentam-se as seguintes considerações, relativas aos cargos de **Auxiliar Operacional** e **Motorista de Coleta**, vinculados à Secretaria de Serviços Públicos.

1. Justificativa Técnica – Motoristas de Coleta de Resíduos Sólidos

Os servidores ocupantes do cargo de Motorista de Coleta atuam diretamente no serviço público essencial de coleta de resíduos sólidos domiciliares em zona rural. Destaca-se que o Município de Porto Feliz apresenta ampla extensão territorial, com áreas rurais que totalizam aproximadamente 470 km², exigindo rotas extensas, complexas e, em muitos casos, de difícil acesso, o que torna inviável a execução do serviço dentro da carga horária ordinária.

A coleta rural ocorre em regime contínuo, visando higiene e saúde pública, conforme preconizado pelo art. 237, inciso II, da Lei Orgânica Municipal e pela Lei Federal nº 11.445/2007 (Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico). Dessa forma, para não haver descontinuidade, risco ambiental ou sanitário, os motoristas são frequentemente convocados a cumprir jornadas extraordiná

2. Justificativa Técnica – Auxiliares Operacionais

O quadro do cargo de Auxiliar Operacional apresenta **déficit funcional**, decorrente da insuficiente reposição de vagas mesmo após a realização do Concurso Público nº 02/2023. Embora o certame tenha registrado **116 (cento e dezesseis) inscrições**, houve **apenas 03 (três) candidatos aprovados**, o que evidencia que a baixa adesão qualificada ao concurso não foi suficiente para suprir a demanda rotineira da Secretaria, que abrange atividades de limpeza urbana, manutenção de vias e conservação de próprios públicos.

Os serviços executados pela categoria incluem:

- Roçada, varrição e poda de áreas públicas;
- Apoio à operação de limpeza urbana na região central e bairros periféricos;

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O
Assinado por 1 pessoa: MARIO APARECIDO BISCARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/EAE7-9B87-7EEC-F912 e informe o código 6-EAE7-9B87-7EEC-F912

- Manutenção corretiva de bens públicos (praças, unidades de saúde, campos esportivos etc.);

- Atendimento de emergências (queda de árvores, intempéries, eventos climáticos;

Dada a essencialidade das atividades e sua relação direta com a salubridade e segurança urbanas, a execução de horas extras se tornou necessária para evitar a interrupção ou comprometimento dos serviços prestados.

3. Caracterização Conforme Art. 166, §2º, do Estatuto dos Funcionários

Diferentemente de utilização irregular da verba de caráter indenizatório, cumpre destacar que as horas extraordinárias **não representam forma de complementação salarial**, mas sim compensação por serviços efetivamente prestados, mediante controle de frequência e autorização prévia das chefias imediatas, conforme determina o **art. 166, §2º, da Lei Complementar Municipal nº 01/1995** (Estatuto dos Funcionários), que autoriza o trabalho extraordinário quando devidamente fundamentado e indispensável à continuidade dos serviços.

4. Conclusão

Reitera-se que, embora o volume de horas extras seja expressivo no exercício analisado, sua realização decorre de fatores operacionais inerentes à continuidade dos serviços públicos essenciais, resguardando-se a responsabilidade administrativa e o interesse público primário.

Desse modo, solicitamos que as justificativas apresentadas sejam acolhidas, reconhecendo-se que os gastos com horas extraordinárias nesta Secretaria estão **condicionados à manutenção de bens, serviços e direitos públicos essenciais**, não configurando desvio de finalidade ou irregularidade planejada.

Atenciosamente,

Mário Aparecido Bíscaro
Secretário de Serviços Públicos

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O
Assinado por 1 pessoa: MARIO APARECIDO BISCARO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/EAE5-9080-7EEC-F012 e informe o código EAE5-9080-7EEC-F012

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F6AE-A989-7FEC-F912

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARIO APARECIDO BISCARO (CPF 128.XXX.XXX-84) em 04/11/2025 08:39:16 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/F6AE-A989-7FEC-F912

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O

Memorando 42- 10.051/2025

De: Matheus R. - SPG

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/11/2025 às 10:28:43

Prezados,

Em atenção ao Relatório de Prestação de contas de 2024 do TCE/SP, quanto ao item ***C.1.1. I-PLAN***temos a informar:

No que se refere especificamente à dimensão **I-PLAN** do IEG-M, constata-se **reincidência** quanto às inadequações relacionadas ao planejamento governamental, especialmente no que diz respeito à **comprovação da contribuição dos Programas e Ações Municipais aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**.

Ainda que o Município implemente políticas alinhadas à Agenda 2030, as limitações estruturais do **PPA 2022-2025**, elaborado antes da consolidação das novas exigências de conformidade e evidência, impediram demonstrar oficialmente essa correlação para fins de avaliação do Tribunal de Contas.

Destaca-se, contudo, que **já estão sendo providenciadas as adequações** para o novo PPA, com:

- Estrutura de governança e controle para acompanhamento contínuo
- Vinculação explícita dos Programas ao(s) ODS correspondente(s)
- Definição de indicadores e metas anuais monitoráveis
- Registro padronizado de evidências para futura comprovação no IEG-M

Tais medidas visam **solucionar as impropriedades apontadas**, melhorar a avaliação do planejamento municipal e assegurar a plena aderência às diretrizes da Agenda 2030.

_

Matheus Ravelli
Secretário de Planejamento e Gestão

“Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais, de uso único e exclusivo do destinatário indicado, constituindo uma comunicação privilegiada e sigilosa. Se você recebeu esta mensagem por engano, ou se não for o destinatário ou a pessoa autorizada a recebê-la, por favor, informe-nos o mais rapidamente possível e a apague e/ou desconsidere-a. Você não deve copiá-la ou usá-la para nenhum propósito ou revelar seu conteúdo a outra pessoa que não esteja diretamente envolvida no assunto dos autos, nos termos da Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).”

Anexos:

Decreto_8654_2025_de_Porto_Feliz_SP.pdf

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O

www.LeisMunicipais.com.br

DECRETO Nº 8.654, DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.

INSTITUI A COMISSÃO MUNICIPAL PARA O ACOMPANHAMENTO DAS METAS DA AGENDA ONU 2030 E DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS, NOMEIA SEUS MEMBROS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CÉLIO PEIXOTO DOS SANTOS, Prefeito do Município de Porto Feliz, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, conforme inciso VI do artigo 58 da **Lei Orgânica** Municipal, e;

CONSIDERANDO o compromisso da República Federativa do Brasil e do Município de Porto Feliz com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, promulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU);

CONSIDERANDO que o Plano de Governo para a gestão 2025-2028 foi elaborado em alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), refletindo as prioridades locais;

CONSIDERANDO a necessidade de um mecanismo formal e intersetorial para monitorar, avaliar e promover a integração das metas dos ODS nas políticas públicas municipais, DECRETA:

Art. 1º Fica instituída, no âmbito da administração pública municipal, a Comissão Municipal para o Acompanhamento das Metas da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS de Porto Feliz.

Art. 2º A Comissão tem como objetivos principais: I - Monitorar e avaliar a implementação das ações do Plano de Governo vinculadas aos ODS;

II - Articular os órgãos e entidades da administração municipal para o cumprimento das metas;

III - Propor ajustes e melhorias nas políticas públicas para acelerar o alcance dos objetivos;

IV - Promover a conscientização sobre a Agenda 2030 junto aos servidores públicos e à sociedade civil;

V - Garantir a transparência na divulgação dos avanços relacionados aos ODS no município.

Art. 3º A Comissão será composta por 1 (um) representante dos seguintes órgãos e secretarias municipais:

I - Coordenação Central e Estratégica:

a) Pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão: Matheus Brienza Raveli
b) Pelo Gabinete do Prefeito: Gustavo Interlick Mancio de Camargo
c) Pela Secretaria Municipal de Governo: Daniele Campos de Camargo Staropolis

II - Membros Executores Principais:

d) Pela Secretaria Municipal de Assistência Social: Ana Lígia Simões Ribaldo
e) Pela Secretaria Municipal da Saúde: Alexandre Tadeu Rinaldi Figueiredo
f) Pela Secretaria Municipal da Educação: Celso Fernando Iversen

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O

g) Pela Secretaria Municipal de Obras Públicas: Tiago Pantojo de Moraes

h) Pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos: Mário Aparecido Bíscaro

i) Pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura: Fernando Cesar de Oliveira

j) Pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE): Douglas Alves dos Santos

III - Membros Setoriais e de Apoio:

d) Pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico: Saulo Henrique Candido

e) Pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana: Adriel Soares da Silva

f) Pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Eventos: Bruno Mendonça Agostinho

Art. 4º Compete à Comissão: I - Definir indicadores e metodologias para o monitoramento das metas dos ODS;

II - Requisitar, junto às secretarias, os dados e informações necessários ao acompanhamento dos projetos;

III - Elaborar relatórios semestrais de progresso a serem apresentados ao Chefe do Poder Executivo;

Art. 5º A Presidência da Comissão será exercida pelo representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, que será responsável por convocar e coordenar as reuniões.

Art. 6º A Comissão se reunirá, ordinariamente, a cada 2 (dois) meses, e, extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente.

Art. 7º A participação na Comissão é considerada serviço público de relevante interesse e não será remunerada a qualquer título.

Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Feliz, 30 de setembro de 2025.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, 01 DE OUTUBRO DE 2025.

CÉLIO PEIXOTO DOS SANTOS PREFEITO MUNICIPAL

PUBLICADA NA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO E DISPONIBILIZADA NO SITE DA PREFEITURA
DE PORTO FELIZ EM https://leismunicipais.com.br/prefeitura/sp/porto-feliz

Nota: Este texto não substitui o original publicado no Diário Oficial.

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 16/10/2025

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O

Memorando 43- 10.051/2025

De: Tiago M. - SOP

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/11/2025 às 16:51:31

Setores envolvidos:

GP, GP - SCI, SG, SG - DF - CONTB, SG - AR, SS, SE, SOP, SDE, SAJ, SMSP, SMSP-GSSP, SAS, STI, SCRI, SPG, SCET, SPUH, SAMA, SSP, SAMA - MA, SPG - DGP, SAJ - PJ, SE - PLAN, SE - RFM, SAJ - PJ - Anselmo, SAAE, PTP, Prefeito, SAMA - MA - Chefe FISC, SG - DF, CGP

TCESP - Prestação de contas anual do exercício de 2024 (TC-004401.989.24-9)

Prezados,

Segue resposta da SOP.

_

Tiago Pantojo de Moraes
Secretário de Obras Públicas

Prefeitura Municipal de Porto Feliz

Anexos:
Relatorio_de_fiscalizacao_TCESP_Obras.pdf

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O
Assinado por 1 pessoa: TIAGO PANTOJO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/1DB4-F770-E438-134E e informe o código 1DB4-F770-E438-134E

Porto Feliz, 04 de novembro de 2025.

Resposta ao Item B.6.1 – Pagamento de Horas Extras – Exercício 2024
Secretaria de Obras Públicas – Porto Feliz/SP

Em atenção à solicitação deste Ministério Público acerca das horas extraordinárias realizadas pelos motoristas vinculados à Prefeitura Municipal de Porto Feliz, especialmente os lotados na Secretaria Municipal de Obras Públicas, Setor de Transporte, apresentamos os seguintes esclarecimentos:

Os serviços prestados pelos motoristas da área da Saúde possuem caráter essencial e ininterrupto, sendo imprescindíveis para o adequado funcionamento do sistema municipal de transporte de pacientes e para o atendimento às demandas emergenciais da população, nos termos do artigo 30, inciso VII, da Constituição Federal, que atribui aos Municípios a competência de manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população.

Diariamente, são realizadas diversas viagens intermunicipais para o transporte de pacientes que realizam tratamentos de hemodiálise, distribuídos em três turnos distintos, com início às 04h00 e término após as 21h00, nos municípios de Sorocaba e Itu. Somente aos sábados, há a execução de aproximadamente 10 viagens, sendo 06 para Itu e 04 para Sorocaba.

Além dos atendimentos de rotina, os motoristas também são acionados para altas hospitalares fora do município, transferências de pacientes via sistema CROSS, e plantões 24 horas nos hospitais locais, situações que exigem deslocamento imediato e, portanto, ocorrem frequentemente fora da jornada regular de trabalho.

Cumpre ressaltar que o setor de transportes da Saúde ainda presta apoio a outras Secretarias Municipais, especialmente as de Esportes e Assistência Social.

No caso da Secretaria de Esportes, há frequentes deslocamentos para competições e eventos esportivos realizados fora do município, geralmente após o horário regular de expediente ou aos fins de semana. Já a Secretaria de Assistência Social demanda o transporte em situações emergenciais e imprevisíveis, que também podem ocorrer fora do horário de trabalho dos motoristas.

Em média, são realizadas cerca de 35 viagens diárias durante a semana, atendendo aproximadamente 70 a 80 pacientes por dia, além das demandas dos fins de semana, que incluem plantões de ambulância e transporte de equipes esportivas.

Destacamos que todas as saídas são previamente autorizadas mediante emissão de Ordem de Serviço, com registro em sistema de agendamento próprio, garantindo o controle, a transparência e a legalidade das atividades executadas.

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5TOO
Assinado por 1 pessoa: TIAGO PANTOJO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/1DB4-E770-E438-1345 e informe o código 1DB4-E770-E438-1345

As horas extras realizadas decorrem exclusivamente de situações de urgência e necessidade do serviço público essencial, não sendo utilizadas como complemento remuneratório dos servidores, em conformidade com o artigo 61, inciso II, alínea "a", da Lei nº 8.112/1990 (aplicável por analogia aos servidores municipais) e com o artigo 7º, inciso XVI, da Constituição Federal, que assegura o pagamento de serviço extraordinário com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre a hora normal.

Ressalta-se ainda que a execução dessas atividades atende ao princípio da continuidade do serviço público, previsto implicitamente no artigo 37, caput, da Constituição Federal, que impõe à Administração Pública o dever de garantir a prestação ininterrupta dos serviços essenciais, especialmente os relacionados à saúde.

Dessa forma, reafirmamos o compromisso desta Administração Municipal com o princípio da legalidade (art. 37, caput, CF/88), a prestação contínua dos serviços públicos essenciais e o controle responsável dos gastos públicos, mantendo sempre o diálogo aberto com este Ministério Público para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

Tiago Pantojo de Moraes
Secretário de Obras Públicas

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5TOO
Assinado por 1 pessoa: TIAGO PANTOJO DE MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/1DB4-F770-E438-134E e informe o código 1DB4-F770-E438-134E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1DB4-F770-F438-134E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

TIAGO PANTOJO DE MORAES (CPF 368.XXX.XXX-09) em 04/11/2025 16:52:04 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://portofeliz.1doc.com.br/verificacao/1DB4-F770-F438-134E

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ANSELMO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 6-EG99-8ISX-7OOC-5T0O